Notificações e o Processo Administrativo para instauração das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH

A instauração do processo administrativo punitivo de suspensão do direito de dirigir por acumulo de pontos ocorre sempre que, após esgotadas todas as possibilidades de recurso, a penalidade de multa e os pontos dela decorrente, for cadastrada no RENACH.

Isso é o que determina o artigo 290, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:*
> *I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;*
> *II - a não interposição do recurso no prazo legal; e*
> *III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.*
> *Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.*

Isso leva à conclusão que, havendo autuações pendentes de julgamento em segunda instância, os pontos relativos a essas infrações não podem ser computados com o intuito de instauração do processo.

Ademais, o direito de ampla defesa preconizado no artigo 265, remete à participação do condutor em todas as fases processuais, sem qualquer exclusão.

O CONTRAN também proferiu esse entendimento ao editar a resolução 723, que em seu artigo 6º prevê que:

> *Art. 6º Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, a pontuação prevista no art. 259 do CTB será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.*

Logo, se o processo administrativo for instaurado de forma precipitada, deverá ser considerado inconsistente, sendo arquivado a pedido do condutor.

Depois de arquivado, não pode ser instaurado novo processo administrativo com base nas mesmas infrações, posto que o Código de Trânsito Brasileiro não traz a previsão de convalidação do ato administrativo, ou seja, não cabe restaurar o ato administrativo que havia sido declarado inconsistente, ainda que seja corrigido posteriormente.

Como é sabido, todo ato administrativo que impute penalidade a quem quer que seja, deverá dar ao penalizado oportunidade de exercer o direito de resposta previsto no inciso LV[1] do artigo 5° da Constituição Federal.

Para que o exercício do contraditório e da ampla defesa aconteça no processo de suspensão, é necessário que o DETRAN ou o órgão competente notifique o infrator a ser penalizado.

A notificação inicia todo o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão e a notificação que instaura o processo, está prevista no artigo 10° da Resolução 723 do CONTRAN.

A finalidade desta notificação é dar ciência ao penalizado da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade, conforme previsto no artigo 261 do CTB.

Ela também serve para que o notificado exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois é nesta notificação que constará a data do término do prazo para apresentação da defesa.

A notificação de instauração do processo administrativo para a aplicação da suspensão do direito de dirigir deve trazer elementos que proporcionem ao condutor saber:

1. Quais são as infrações que compõem o processo;
2. Saber os dados de cada uma dessas infrações, como nº da autuação, órgão autuante, placa do veículo autuado, tipificação das infrações, local, data e horário de seu cometimento;
3. Prazo para apresentação da defesa prévia.

A notificação deve ser enviada por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Veja o que diz o artigo 10 da citada Resolução:

> ***Art. 10.*** *O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.*
> *§ 1º Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos.*

---

[1] ***LV*** *- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;*

§ 2º A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:
I - a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação;
II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos, por infração específica ou por resultado positivo em exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB; (Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).
III - a data do término do prazo para apresentação da defesa;
IV - informações referentes à(s) infração(ões) que ensejou(aram) a abertura do processo administrativo, fazendo constar:
a) o(s) número(s) do(s) auto(s) de infração(ões);
b) órgão(s) ou entidade(s) que aplicou(aram) a(s) penalidade(s) de multa;
c) a(s) placa(s) do(s) veículo(s);
d) tipificação(ões), código(s) da(s) infração(ões) e enquadramento(s) legal(is);
e) a(s) data(s) da(s) infração(ões); e
f) o somatório dos pontos, quando for o caso.
§ 3º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.
§ 4º A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.
§ 5º Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 30 (trinta) dias contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).
§ 6º A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.
§ 7º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu conhecimento pelo infrator.
§ 8º Os órgãos ou entidades integrantes do SNT, para fins de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, deverão considerar, exclusivamente, as informações constantes no RENAINF. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).
(Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021):
§ 9º No caso de processo de suspensão do direito de dirigir decorrente do resultado positivo no exame toxicológico, a notificação de instauração do processo administrativo deverá ser encaminhada ao condutor examinado e conter, além do disposto no § 2º, no mínimo:
I - nome e CNPJ do laboratório responsável pelo resultado do exame ou da contraprova, caso esta tenha sido realizada;
II - número do laudo;
III - data do exame;
IV - resultado do exame; e
V - substâncias detectadas.
§ 10. Para fins do § 9º, não se aplica o disposto no inciso IV do § 2º. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

Atenção a este ponto: se esta notificação for devolvida por **desatualização** do endereço da CNH, será considerada válida para todos os efeitos legais, conforme leitura do § 6° supracitado.

Por isso, antes de iniciar sua defesa baseada na ausência de notificação por parte do órgão de trânsito, é necessário solicitar a cópia integral do processo administrativo em questão, para verificar se o endereço do motorista estava devidamente atualizado no RENACH[2].

Isso porque, muitas vezes, o cliente não se lembra qual o endereço que está cadastrado e, confiar apenas na palavra dele pode ser um tiro no pé.

Por isso a necessidade de solicitar a cópia integral do processo administrativo, incluindo o comprovante/envio das notificações. Vamos ver essa questão mais adiante, quando falarmos das teses de recursos administrativos e peças processuais.

Ressalva deve ser feita de que não existe previsão legal para a notificação exclusivamente por notificação eletrônica e tão pouco o CONTRAN disciplinou essa forma de notificação.

Sendo assim, a regra é da notificação via postal e caso seja necessário, a notificação deve ser realizada mediante publicação de edital em diário oficial.

Não existe um prazo determinado por Lei para que seja expedida a primeira notificação de instauração do processo administrativo, no caso de suspensão por acúmulo de pontos, entretanto, uma vez expedida, atrai a regra contida no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, havendo um prazo limite para que a segunda notificação seja expedida, inclusive no caso de apresentação de defesa prévia.

O condutor poderá apresentar defesa prévia junto à autoridade de trânsito do órgão executivo estadual, no qual sua carteira de habilitação está registrada, ainda que as autuações tenham ocorrido em outra unidade da federação.

Nesse primeiro momento, o condutor pode apresentar argumentos relativos aos atos administrativos que levaram à instauração do processo, tais como:

I. Autuação irregular ou inconsistente;
II. Erros de anotação nos autos de infração;

---

[2] *RENACH é a sigla para Registro Nacional de Carteira de Habilitação, onde é um sistema que registra toda as informações do condutor contendo as informações da CNH (Carteira nacional de Trânsito), alteração de categoria, penalidades de trânsito, vencimento da habilitação e alterações de endereço do condutor.*

III. Falta de Notificação em prazo hábil;
IV. Decadência do direito de punir do órgão autuante.

Senão, vejamos o que diz o artigo 281:

> *Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.*
> *Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:*
> *I - se considerado inconsistente ou irregular;*
> *II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.*

O caput do artigo 281 não remete exclusivamente à penalidade de multa.

Pelo contrário, determina que cada autoridade competente para aplicar uma penalidade, qualquer que seja essa penalidade, deve julgar a consistência do auto de infração.

Logo, se o auto de infração for inconsistente, irregular ou tendo sido expedido fora do prazo legal, inclusive aqueles prazos estabelecidos no artigo 282, que levam à decadência do direito de punir, deve a autoridade de trânsito competente por aplicar a penalidade de suspensão, determinar a exclusão dessas autuações para o fim de compor o processo administrativo.

Dessa forma, mesmo mantendo a penalidade de multa, já que não terá competência para declarar sua nulidade, a autoridade pode afastar essa autuação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, determinando seu arquivamento.

Nenhuma norma de competência será violada, agindo dessa forma.

Necessário considerar que o art. 282 também deve ser observado, mesmo nos recursos de suspensão e cassação da CNH.

Recebida essa primeira notificação, o notificado pode apresentar ou não defesa.

Vale frisar que os critérios gerais para apresentação de defesa, recursos ou outros requerimentos deverão seguir as disposições constantes na Resolução do CONTRAN nº 900.

Se o órgão julgador acolher as razões da defesa, segundo o artigo 13 da Resolução 723, o processo será arquivado e nova notificação deverá ser enviada para o interessado. Esta notificação servirá para avisá-lo sobre o arquivamento da penalidade.

Se o notificado não apresentar defesa ou se ela não for conhecida ou acolhida, o DETRAN aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assim, será expedida a segunda notificação denominada Notificação de Penalidade.

Aqui, muito embora não tenha prazo para a expedição da notificação de instauração do processo de suspensão, para a expedição da notificação de imposição da penalidade, vamos invocar o art. 282 do CTB e aí teremos um prazo limite para a expedição desta notificação - 180 dias para aplicar a penalidade (caso não tenha havido apresentação de defesa) e 360 dias de prazo, caso o condutor tenha apresentado defesa prévia.

Notificação de Aplicação de Penalidade

A Notificação de Aplicação de Penalidade (N.A.P.) inaugura a primeira instância recursal, com prazo para interposição de recurso à JARI.

Conforme já explanado anteriormente, após expedida a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, haverá um prazo limite para que seja aplicada a penalidade.

Essa regra está contida no §6º do artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, **<u>será aplicada a penalidade e expedida notificação</u>** ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.*
> *§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.*

Há que se observar a generalidade do artigo 282, ou seja, não é uma norma exclusiva para a aplicação da penalidade de multa e sim **<u>de qualquer penalidade</u>**.

Isso leva ao entendimento de que, havendo a demora por parte do órgão executivo de trânsito do estado em expedir a segunda notificação, pode perder o direito de punir.

> *§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:*
> *I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;*
> *II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.*
> *§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.*

A segunda notificação, portanto, deve ser expedida no prazo máximo de 180 dias, contados da data da instauração do processo administrativo, por analogia ou 360 dias, se houver apresentação de defesa prévia.

A notificação de aplicação da penalidade tem previsão no artigo 15 da Resolução 723, vamos lê-lo:

> *Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito competente deverá notificar o condutor informando-lhe:*
> *I - identificação do órgão responsável pela aplicação da penalidade;*
> *II - identificação do infrator e número do registro do documento de habilitação;*
> *III - número do processo administrativo;*
> *IV - a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, incluída a dosimetria fixada, e sua fundamentação legal;*
> ***V - a data limite para entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARI;***
> *VI - a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso à JARI, nos termos do artigo 16 desta Resolução.*

É importante destacar que na notificação de imposição da penalidade já deve constar a data limite para a entrega da CNH para que se inicie o cumprimento da penalidade, ou para que o interessado apresente o recurso à JARI, que é o recurso em primeira instância.

E da mesma forma que a multa, nessa segunda fase a regra é o prazo para a aplicação da penalidade, ou seja, tanto a notificação via postal como a notificação editalícia devem ocorrer antes da preclusão do prazo e decadência do direito de punir.

O condutor pode apresentar nessa fase processual tanto os argumentos contra os atos administrativos que levaram à instauração do processo como argumentos de preclusão de prazos e decadência do direito de punir, além das alegações de mérito a respeito do cometimento das infrações.

Esses argumentos serão apresentados através da interposição de recurso à JARI, apresentado junto à autoridade de trânsito que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que remeterá a peça à junta administrativa – JARI, nos termos do artigo 285:

> *Art. 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo.*

Após a apresentação do recurso, tem-se o efeito suspensivo ao processo, que não se estende à segunda instância.

Logo, a prescrição segue a mesma lógica estabelecida para o processo administrativo de multa, sendo 360 dias de prazo para aplicar a penalidade, três anos para julgar o processo sem que ocorra a prescrição intercorrente e mais dois anos para a prescrição definitiva.

Além disso, sobre o efeito suspensivo, importante citar o art. 25 da Resolução 723 do CONTRAN, como veremos a seguir.

Apresentado recurso à JARI, se este for indeferido, será apresentado novo recurso em segunda instância, que é julgado pelo ao CETRAN, por força do artigo 14, V, "a"[3] do CTB.

Por fim, de acordo com o texto do artigo 16 da Resolução 723, caso o interessado deixe transcorrer *in albis* o prazo de apresentação dos recursos à JARI ou ao CETRAN, a partir do término deste prazo serão contados 15 dias corridos para o início automático do cumprimento da pena.

> § 1° do artigo 16: *Na notificação de resultado dos recursos de 1a e de 2a instâncias deverão constar as informações definidas no art. 15, no que couber*.

A Resolução é falha no sentido de incluir regulamentação específica sobre o recurso em segunda instância, assim, com a leitura deste artigo, podemos concluir que se a notificação for para comunicar o resultado de indeferimento do recurso apresentado à JARI, é necessário que lá conste o prazo para a apresentação de recurso em segunda instância, bem como a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso em segunda instância.

Já se a notificação tiver como objeto informar a negativa de provimento por parte do CETRAN, deverá constar a data limite para entrega do documento de habilitação físico e a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada caso o documento não seja entregue.

Então, segundo a legislação aqui estudada, temos basicamente 3 (três) notificações que deverão ser entregues ao motorista: a primeira para apresentar

---

[3] ***Art. 14.*** *Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:*
[...]
V - *julgar os recursos interpostos contra decisões:*
a) das JARI;

Defesa; a segunda para comunicar o resultado ou não apresentação da defesa e que dará oportunidade para apresentar recurso à JARI ou entregar a CNH para início do cumprimento da penalidade e a terceira e última que comunica o resultado do recurso apresentado à JARI, se for o caso e abre oportunidade para apresentar recurso em segunda instância.

Eu ainda diria que temos mais uma notificação: aquela que deve acontecer para comunicar o resultado do recurso apresentado ao CETRAN. Se indeferido, a penalidade será mantida e esta notificação trará o prazo para entrega da CNH para início da penalidade.

Se deferido, comunicará o afastamento da penalidade e arquivamento do processo administrativo de suspensão.

No meu ponto de vista, então, temos 4 (quatro) notificações obrigatórias que devem ser enviadas ao motorista a ser penalizado.

Por fim, é preciso que você saiba que nos processos administrativos de suspensão também existe a possibilidade de notificar o infrator por edital, conforme previsão do artigo 23 da Resolução 723:

> *Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.*

As notificações devem ser enviadas pelo correio e caso não deem ciência ao condutor a respeito da penalidade, deve ser notificada via edital, contendo:

> I. Edital de Notificação de Instauração do Processo:
> a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;
> b) instruções e prazo para apresentação de defesa da autuação;
> c) lista com a placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito, data da infração e código da infração com desdobramento.
> II. Edital da Notificação da Penalidade:
> a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;
> b) instruções e prazo para interposição de recurso;
> c) lista com a placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito que ensejou a penalidade e data da infração.
> b) Número do processo administrativo de cassação da habilitação.

Basicamente a estrutura trazida no mapa mental é a estrutura do processo administrativo que existe para dar ao penalizado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa (vide mapa mental).